

מסורת הש"ס

א [תוספתא פ"ב, 3] יומא יב. ב י"ק פ"ב, 4] נטוטה מהי'; ד יומא יב. וזכוס ג': קוח'; 5] נמי קוטה ל'; 6] [שפאמר וכן תמפיו שכן כ"ל וכן הוא להדיא בגי' ביומ' וזמבחי'; 7] [תוס' מ"ש פ"א, 1] [תוספתא איתא ברי' שמעון; 8] בסי': תוספתא, 9] וכן איתא בהדיא במנחות טז. 10] וילף דמעלין מלאת מחמות המטאוס ורי' ודלא מורידין יליף מויקס משה את המשכן ורי' ועי' בפשטי' וי"ע וכן בשבת כל: כתב רש"י ד"ה מעלין בקדש ואין מורידין מקדשי יליפען לה מנחות פרק שמי האסא; 11] [תפנית כו'; 12] [תפנית כו'; 13] [לעיר של ראש המעמד, 14] [דף ג' ג'; 15] [ע"צ, 16] לא מתיבה הסם ורי"ל לתקנא דהסם החילוק הוא בין אית ביה בית דיה או לא ודפסריס ודפסריס שוא לבי' ועי' במהש"ס.

הגהות הב"ח

א) במשנה לוקחין ספרים: ב) רש"י ד"ה תוספתא ובמעמדות והא דהגן ורי' אפשר דבית הכנסת ורי' נכסין לבתים ולמשכבים היה הממונה כי כ"ל ומינות ולגן שם נמחק וי"צ פי' לא אשוי עשייות של אשוי מעמד מתכנסין לעיר של ראש המעמד: א) בא"ד ואפלקי היה שפעמד דהי' כ"צ הסתמלו ונשאר זה הלשון: הכא דביוריסי דמתקנסין לעיר של מעמד ולגן כדמונה של עיר קמריי הכא דהוי מתפללן כצור כדמונה של עיר כדאמן הימני שדיו לגן פי' שדאקלי' ענללא היה עפע תחת כשהו אפסי' לה' ממש ין כהן משום קדושה ולא דמי להא דקחאר לקמן בפרק דף ע"ז א' הכי קדשמיטו לכוטלו כיוצא דנרעדא דהסם כההפלא כיוצא דבין כ"ע מורו דאין שום קדושה: ד) ד"ה אני לא ורי' ובתי מדרשות כזה מוטבאין כשאר מתי: 8) ד"ה ומה היה ורי' אולס והיכל ובית קדשי הקדשים שהוא לצד מערב עששו בשאר נתיים מקום המנוח ורי' כדאמה הרצועה אלא קרן מדרחית דרומית מקום היסוד: 9) ד"ה לא שני ורי' בית הכנסת בקדושתו ומוד ורי' מנתיא ספרים בקדושתן אלא שלם מברו שבעה הטובים: 10) תוס' ד"ה ורצועה ורי' של טורף שהוא בנימין:

מוסף רש"י

סתומתאה. עי' רש"י לעיל ג. וזכורות ג'. ואין ירושלים מיטבא בנגעים. שאין אחזה להם. קסבר לא נתחלקה לשני ייחוד ונתינין אלא כל השנינין שזין בה (יומא יב.). אמר לא שמעתי. קסבר נתחלקה לשנתיים. אלא מקום מקדש בלבד. ששקנה מור את גורן מלחיה היטין. גבה הכסף. מכל שנט ושפט כדאמרין כספרי ובשחיטת קדשים (שם). במאי קמפילגי. ר' יהודה ורענן (שם). הרי הבית השלכות והיביות. גז המורח רחב הר הבית עומת גמיס כולה ועומת ישראל כולה, וי"א אמה של מקום רגלי דריסת הכהנים להגן מרגלי ישראל וסם המנוח מתחיל משם ולמעבר בחלקו של בנימין, אלא

בני העיר פרק רביעי מגילה

לוקחין ספרים.
נציאים וכמוסים:
אבל מכרו תורה
ו'.
שמעלין בקדש
ולא מורידין.
תוספתא⁽¹⁾
מעלין בקדש דכתיב ויקס משה את המשכן (שמות מ)
כללאל עשה ומשה
שהיה גדול ממנו הקימו ולא

מורידים
דכתיב את מחמות המטאוס קרועי פחים כפוי למזבח כי הקריבוס לפני ה' ויקדשו וגו' (במדבר י)
כיון שהקדשו הוקדשו'
עד כאן:
וכן במוסריסן.
מכרו ספרים ולקחו ממנאלת הדמים תורה לא יקחו מן המותר
דבר שקדושתו פחותה:
גב' ו דברי ר' מנחם
ו'.
בהדיא אמרין בתוספתא דמגילה (פ"ג) דהוא אמרה:
הואיל והעם מספליים זו כבענינים וכמעמדות.
דמתן במסכת מעניות (דף טו.)
עברו אלו ולא נענו מוואיזין את החיצה לרחובה של עיר.
תוספתא⁽²⁾
ובמעמדות⁽³⁾
(תני) מתכנסין צעריהן וקורין צבעשה צראשית ותיא' בגמרא⁴
אשוי מעמד נכנסין לבית הכנסת ויושצין ארבע מעניות בשבת אפשר בית הכנסת היה להם קבוע צרחובה של עיר ומתכנסין שם המעמד כולו דרך שעיניו צביוריסי (פ"ג משנה ג)
כל העיירות שצבעמד מתכנסין⁵
לעיירות של מעמד ולגין צרחובה של עיר ולא היו נכנסין לבתים ולגין שם והיה הממונה אומר קומו ונעלה ליון אל ה' אלהינו

הא למדת כיוסם עיירות צרחוב היתה ואקריא היו שמעמד א) הוה איו חוזר חלילה עד חצי שנה ובתלמידי רבינו ילחם הלוי מלחאי *
ובמעמדות לא גרסינן ומפרש שלא היתה תפלתן צרחוב עד כאן:
אקריא צעלאל.
בית מדר:
עד כאן.
שנו.
דיכולין למכור איו הכנסת אלא של כפרין:
אבל של כרכין.
הוה להו בתי כנסיות דרביס והכל פעליהן ואין בני העיר לבדס צעליס להם:
טורסייס.
זורפי נחושת:
ואין ירושלים מטמאה נגעים.
דלאו אחזה היא כדאמרין לקמן.
דסקירא ליה
לאהי מנא לא נתחלקה ירושלים לשנטיים ולא נפלה בגורל לא ליהודה ולא לבנימין:
אני לא שמעתי.
שלא יהא מיטמא אלא מקום מקדש כלצד משום דבית של קודש הוא וגבי נגעים ובא אשר לו הבית (ויקרא יד)
צניין אכל ירושלים מיטמא צנגעים דסבר נתחלקה לשנטיים ואחזתמס קרינא ליה.
קמי מיהא לרבי יהודה דאית ליה נתחלקה לא שנו אלא מקום מקדש אכל בתי כנסיות וצתי ואלע"ז דשל כרך הוא:
מקודש.
אף בתי כנסיות משמע: **הר הבית.**
בכניסתו מנד המזורה.
כל מה שיש שם פניו קרוי הר הבית

מה שיש שם פניו קרוי הר הבית ששם אשף לה שם אחר:
והלשכות.
שבתוך החיל:
והעזרות.
שלשמן עזרת נשים ועזרת ישראל הן אחת עשרה אמה שישראל רשאין ליכנס לפנים מן השער ואחריהם לבד מערב לעזרת הכניס י"א אמה שצין דריסת רגלי ישראל למזבח **ההיון:**
ומה היה בחלקו של בנימין אולס
והיכל
ו'.
מנד מערב.
עששו יומר צנתיים מקום המנוח ל"צ אמה של וצין האולס והמנוח כ"צ אמה שלא פירש של מי הוא חוזר ופירש רצועה יואלה כו'
לימדך כאן רצועה זו לבדה ליהודה אכל כפוונו של מוצח ורדמונו ומערבו של בנימין.
ובמסכת וזכוס⁶
אמרין שאין ליהודה כדאמה הרצועה אלא המזרחית מקום היסוד ולכך לא היה יסוד למזרחו של מוצח:
והיו בנימין הצדיק.
כופה צרות הקדש שכן עמיד להיות ומנטער עליה:
חופץ עליו.
אלס המנטער חופץ ומתחכך צנגדיו.
לשון שפשוף כמו נזיר חופץ ומפספס (מיר דף מג.):
אושפיזין.
שהיה ארון בחלקו:
והאי סנא סצר
כו'.
והיינו תנאי דאמרן לעיל:
אין משעריין.
צעלי בתים את בתיהם לעולי רגליס אלא בתים נומנין שחן ונכנסין לתוין:
עזרות קדשים.
תודה ושלמים שהעזרות לצעליס:
גולפא.
קנקן של חרס ששחמם צו:
ומשפא.
אס שחט צהמה:
לא שנו.
דאין מורידין דמים מקדושתן *
ובית הכנסת
1)
בשחיבתו עומד אף ציד לוקח דומיא דספרים לוקח בהן ס"מ והלה מנהיג ספרים צהוייין:
אלא שלא מכרו.
הטובים צרשות העם. [אכל אס מכרו וכו']
פקעה קדושה מן החפץ ומן הדמים ומותר לעשות מהן כל ראוס.
והיינו דבעא מייניה רבינא מרב אשוי על חילא דצי כנישחאס⁷
מהו למיזרעה אלמא צמכר כל דהו הבית והמעות צקדושמייהו קיימי:

רבים היא. כיון דאדעתא ידידי אתו אי בעינא מצינא מובזגא לה. ובנסת של טרסיים בירושלים שקנאה ר' אליצור בן צוריה הם עשאוה לעצמם ולא מסורה לרבים, לפיכך מכרוה. ובנסת של כרכין אין מוכרין לפי שאינה שלהן, והתניא [אחזתכם] מטמא בנגעים ואין ירושלים מטמאה בנגעים. אמר ר' יהודה אני לא שמעתי שאין מטמא בנגעים אלא בית המקדש, הא בתי כנסיות יירושלים מיטמאין, אמאי והא דברכים יניחו. ופרקינן אימא לא שמעתי אלא מקום מקודש ואפילו בתי כנסיות במשפט. במאי פליגי, תנא קמא סבר לא נתחלקה ירושלים לשבטים, ואינא אחזה לפיכך אינא מטמאה. ור' יהודה סבר נתחלקה ואחזתהם היא, וזולתו מקום מקודש. ובי ובי תנאי מה היה בחלקו של יהודה הר הבית לשבות ועזרות, מה בחלקו של בנימין בו, האי תנא סבר נתחלקה וחלק ליהודה ובנימין היא. והאי תנא סבר לא נתחלקה, דתניא אין משכירין בתים בירושלם לפי שאין שלהן כו'. אמר אביי שמע מיה דרך ארץ להניח אכסניי לבעל הבית הקנקן שהיה בו הין ושתאו, והעזר של כבש ששחט ואכלו. אמר רבא לא שנו, מכור רחוב לוקחין בדמים בית הכנסת כך וכו', אמר אלא לא מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר. אבל אם מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, אפי' מכו

בני העיר פרק רביעי מגילה

כו.

כיון דמעלמא קאתו דא.
נראה לפרש הכי כיון שרוב בני אדם רגילים ללכת שם להתפלל אף על פי שאין נותנים כלום צניינו מכל מקום כיון לדעת אותן רבים נעשה חמורה קדושתו ואינן יכולין למכורו ועוד יש לפרש כיון שרבים נותנים צניינו וצשאר לרכיז ובסמוך נמי דקאמר רב אשי דלדעתא דרדי קאלתו היינו ממה שנותנים צו לעשות ראונו:

ואמאי
והא דברכים יניחו.
משמע דסצינאל ליה למקשן דכיון דלא מיוצדני דאין להן ליטמא צנגעים משום דלא מיקרי אחזתמס וגם לא קרינן ציה אשך לו הבית וקשה דהא צפ"ק דיומא (דף יא.) מחייב ר"מ בית הכנסת של כרכים צמוחה וגם מוקי צייריאל דהתם דקאמר דבית הכנסת מיטמא צנגעים כוומיה ועוד קשה אלמאי נקט של כרכים דהא (ר"מ) ט' לא מפליג התם צין של כרכים לשל כפרים לענין נגעים ומוזזה ויש לומר דודאי המקשן טעה בתרמי מורא דאין חילוק צין כרכים לשל כפרים דמקסיק התם לרצנן דר"מ דייינו ר' יהודה וגם טעה בהא דלע"ג דלא מיוצדני יש להן ליטמא צנגעים לרבי מאיר:
ורצועה
יוצאה מחלק יהודה
דחלק בנימין ובה היה מוצב
בנוי. קשה דהא צפרק אחיה מקומן (וזכוס דף גג.) אמר דצקין דרומית מזרחית לא היה יסוד לפי שלא היה יסוד אלא בחלקו של טורף ⁽¹⁾
צנימין דכתיב צנימין ואז יטורף (צראשית מט) אלמא שכל המנוח צנוי בחלקו של צנימין וי"ל אותו קן דרומית מזרחית שלא היה בו יסוד שהיה בחלק יהודה על זה היה מנטער צנימין לצולעה כדי שיהא כל המנוח בחלקו:
אף א
א המצות.
פירש הר"ר יוסף דסצינאל ליה דימין שהקדקע מקום המנוט לא היה מיוחד לצעליס לא היה כח צידס להשכירס שכירות שלם ומכל מקום מחמת מטלטליהם היו נוטלין עזרות הקדשים:

אוגורה

בנימין ובה מוצב בנוי והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום לבוועיה שנאמר דחופף עליו כל היום ⁽²⁾
לפיכך ובה בנימין ונעשה אושפיזין לשכינה ⁽³⁾
והאי תנא סבר לא נתחלקה ירושלים לשבטים דתניא ⁽⁴⁾
ואין משכירים בתים בירושלים מפני שאינן שלהן ר"א ⁽⁵⁾
(בר צדוק) אומר אף לא מבות לפיכך עזרות קדשים בעלי אושפיזין נוטלין אותן בזרוע אמר אביי ש"מ אורח ארעא למישבק אינש גולפא ומשכא באושפיזיה אמר רבא ולא שנו אלא שלא מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר אבל מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר אפילו למישרא

אחת מה שיש שם פניו קרוי הר הבית ששם אשף לה שם אחר:
והלשכות.
שבתוך החיל:
והעזרות.
שלשמן עזרת נשים ועזרת ישראל הן אחת עשרה אמה שישראל רשאין ליכנס לפנים מן השער ואחריהם לבד מערב לעזרת הכניס י"א אמה שצין דריסת רגלי ישראל למזבח **ההיון:**
ומה היה בחלקו של בנימין אולס
והיכל
ו'.
מנד מערב.
עששו יומר צנתיים מקום המנוח ל"צ אמה של וצין האולס והמנוח כ"צ אמה שלא פירש של מי הוא חוזר ופירש רצועה יואלה כו'
לימדך כאן רצועה זו לבדה ליהודה אכל כפוונו של מוצח ורדמונו ומערבו של בנימין.
ובמסכת וזכוס⁶
אמרין שאין ליהודה כדאמה הרצועה אלא המזרחית מקום היסוד ולכך לא היה יסוד למזרחו של מוצח:
והיו בנימין הצדיק.
כופה צרות הקדש שכן עמיד להיות ומנטער עליה:
חופץ עליו.
אלס המנטער חופץ ומתחכך צנגדיו.
לשון שפשוף כמו נזיר חופץ ומפספס (מיר דף מג.):
אושפיזין.
שהיה ארון בחלקו:
והאי סנא סצר
כו'.
והיינו תנאי דאמרן לעיל:
אין משעריין.
צעלי בתים את בתיהם לעולי רגליס אלא בתים נומנין שחן ונכנסין לתוין:
עזרות קדשים.
תודה ושלמים שהעזרות לצעליס:
גולפא.
קנקן של חרס ששחמם צו:
ומשפא.
אס שחט צהמה:
לא שנו.
דאין מורידין דמים מקדושתן *
ובית הכנסת
1)
בשחיבתו עומד אף ציד לוקח דומיא דספרים לוקח בהן ס"מ והלה מנהיג ספרים צהוייין:
אלא שלא מכרו.
הטובים צרשות העם. [אכל אס מכרו וכו']
פקעה קדושה מן החפץ ומן הדמים ומותר לעשות מהן כל ראוס.
והיינו דבעא מייניה רבינא מרב אשוי על חילא דצי כנישחאס⁷
מהו למיזרעה אלמא צמכר כל דהו הבית והמעות צקדושמייהו קיימי:

רבים היא. כיון דאדעתא ידידי אתו אי בעינא מצינא מובזגא לה. ובנסת של טרסיים בירושלים שקנאה ר' אליצור בן צוריה הם עשאוה לעצמם ולא מסורה לרבים, לפיכך מכרוה. ובנסת של כרכין אין מוכרין לפי שאינה שלהן, והתניא [אחזתכם] מטמא בנגעים ואין ירושלים מטמאה בנגעים. אמר ר' יהודה אני לא שמעתי שאין מטמא בנגעים אלא בית המקדש, הא בתי כנסיות יירושלים מיטמאין, אמאי והא דברכים יניחו. ופרקינן אימא לא שמעתי אלא מקום מקודש ואפילו בתי כנסיות במשפט. במאי פליגי, תנא קמא סבר לא נתחלקה ירושלים לשבטים, ואינא אחזה לפיכך אינא מטמאה. ור' יהודה סבר נתחלקה ואחזתהם היא, וזולתו מקום מקודש. ובי ובי תנאי מה היה בחלקו של יהודה הר הבית לשבות ועזרות, מה בחלקו של בנימין בו, האי תנא סבר נתחלקה וחלק ליהודה ובנימין היא. והאי תנא סבר לא נתחלקה, דתניא אין משכירין בתים בירושלם לפי שאין שלהן כו'. אמר אביי שמע מיה דרך ארץ להניח אכסניי לבעל הבית הקנקן שהיה בו הין ושתאו, והעזר של כבש ששחט ואכלו. אמר רבא לא שנו, מכור רחוב לוקחין בדמים בית הכנסת כך וכו', אמר אלא לא מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר. אבל אם מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, אפי' מכו

לה נראה ולפי דף רע"ה אלא לא מנחם כריי' היא וכו'.

עין משפט ונר מצוה

ב א מיי' פ"א מהל' תפלה הלכה כל טוש"ע א"ח פי' קנז ס"א:
ג ב מיי' שם הל' מן טוש"ע שם פי' קנז סעיף ז:
ג א מיי' שם הלכה יט טוש"ע שם:
ד ד מיי' פ"ד מהל' תומאת צרעת הלכה יא ועי"ו מהלכות בית המזירה הלכה די:
ה ה מיי' שם ופ"ט מהל' רוחא הלכה ד:
ו ו מיי' פ"ו מהלכות בית המזירה הל' די:
ז ז מיי' פ"א מהלכות תפלה הלכה יט טוש"ע א"ח פי' קנז סעיף ז:
ח ח מיי' שם ופ"ט מהל' רוחא הלכה ד:

מגילת

תורה אור השלם

1. בי תבאוי אל ארץ כנען אשר אני נתן לכם לאומה ונתתיו נגע צרעת בבית ארץ ארצותכם:
ויקרא יד יד
2. לבנימן אמר ידיד יישובן לבטח עליו חופץ עליו כל היום וכן כתבתי בשן:
דברים לג יב

גליון הש"ס

רש"י ד"ה תוספתא ובמסמדות וכו'.
ובמעמדות לא גרסינן כמי' הרמב"ן צ"ב ונתתיו נגע צרעת בבית ארץ ארצותכם:
ויקרא יד יד
2. לבנימן אמר ידיד יישובן לבטח עליו חופץ עליו כל היום וכן כתבתי בשן:
דברים לג יב
רש"י ד"ה תוספתא ובמסמדות וכו'.
ובמעמדות לא גרסינן כמי' הרמב"ן צ"ב ונתתיו נגע צרעת בבית ארץ ארצותכם:
ויקרא יד יד
2. לבנימן אמר ידיד יישובן לבטח עליו חופץ עליו כל היום וכן כתבתי בשן:
דברים לג יב
רש"י ד"ה תוספתא ובמסמדות וכו'.
ובמעמדות לא גרסינן כמי' הרמב"ן צ"ב ונתתיו נגע צרעת בבית ארץ ארצותכם:
ויקרא יד יד
2. לבנימן אמר ידיד יישובן לבטח עליו חופץ עליו כל היום וכן כתבתי בשן:
דברים לג יב
רש"י ד"ה תוספתא ובמסמדות וכו'.
ובמעמדות לא גרסינן כמי' הרמב"ן צ"ב ונתתיו נגע צרעת בבית ארץ ארצותכם:
ויקרא יד יד
2. לבנימן אמר ידיד יישובן לבטח עליו חופץ עליו כל היום וכן כתבתי בשן:
דברים לג יב

רבינו חננאל

פרק שלישי: בני העיר בני העיר שמכרו רחובה של עיר לוקחין דמיים בית הכנסת ורי' אוקינאט לר' מנחם ברי' כו'.
סתימתאה, דסבר דהואיל והעם מתפללין בה בתעניות ובמעמדות יש בה קדושה. אבל חכמים אומרים אקריא בעלמא הוא, הרחוב אין בו משום קדושה. פי' דבירי ו' פלוני המשנה אף על פי שהיא חתם משנה, אינא לר' מאיר כדקיימא לן סתם משנה ר' מאיר היא, אלא [אלא נ]לר' עקיבא היא א' לר' מנחם ברי' יוסי היא זו המשנה והיא שנוייה סתם. ולא כל דבריהן של חכמים הללו בכל המשנה סתומין הן, אלא המשניות שהוכיחו בלבד.
[פיסקא]
בית הכנסת לוקחין תיבה. אוקינאט בכנסת של כפרים, אבל כנסת של כרכים לא מובדגא משום שהיא של רבים. אמר רב אשי כשנחא דמחא מחסיא אפי"ג דמעלמא קא אתו לה ושל

פרק שלישי: בני העיר בני העיר שמכרו רחובה של עיר לוקחין דמיים בית הכנסת ורי' אוקינאט לר' מנחם ברי' כו'.
סתימתאה, דסבר דהואיל והעם מתפללין בה בתעניות ובמעמדות יש בה קדושה. אבל חכמים אומרים אקריא בעלמא הוא, הרחוב אין בו משום קדושה. פי' דבירי ו' פלוני המשנה אף על פי שהיא חתם משנה, אינא לר' מאיר כדקיימא לן סתם משנה ר' מאיר היא, אלא [אלא נ]לר' עקיבא היא א' לר' מנחם ברי' יוסי היא זו המשנה והיא שנוייה סתם. ולא כל דבריהן של חכמים הללו בכל המשנה סתומין הן, אלא המשניות שהוכיחו בלבד.
[פיסקא]
בית הכנסת לוקחין תיבה. אוקינאט בכנסת של כפרים, אבל כנסת של כרכים לא מובדגא משום שהיא של רבים. אמר רב אשי כשנחא דמחא מחסיא אפי"ג דמעלמא קא אתו לה ושל

לה נראה ולפי דף רע"ה אלא לא מנחם כריי' היא וכו'.